



DIA 24 • TRILHA TITÃ • AULA 4/6

DIREITO PENAL MILITAR

APLICAÇÃO DA PENA

CPM ARTS. 69-77 • PENA-BASE • AGRAVANTES • ATENUANTES • REINCIDÊNCIA • MAJORANTES • DOSIMETRIA

MÉTODO TITÃ



QUESTÕES REAIS IDENTIFICADAS + TREINO AUTORAL • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

MAPA DA AULA

O que você precisa dominar

Leitura orientada para prova de CFO: conceito, literalidade, distinção, exceção e aplicação.

1. Pena-base e circunstâncias do art. 69 - Gravidade do crime e personalidade do réu, com vetores próprios do CPM.
2. Art. 70 e reincidência - Agravante só incide quando não integra nem qualifica o crime.
3. Art. 72 e quantum do art. 73 - O CPM traz atenuantes com redação própria e regra de quantificação.
4. Preponderância e causas especiais - Arts. 75 e 76 organizam conflitos e terceira fase.
5. Art. 77 e cálculo passo a passo - Lei 14.688/2023 tornou explícita a ordem trifásica no CPM.

QUESTÕES: 12 itens • 3 reais identificadas • demais autorais/Treino Titã.

MÉTODO DE PROVA Use a ordem atual do art. 77 do CPM: 1ª fase pena-base pelo art. 69; 2ª fase agravantes e atenuantes; 3ª fase causas de diminuição e aumento. Não importe automaticamente regras do CP comum.

REGRA DE OURO Desde a Lei 14.688/2023, o CPM expressa o método trifásico. Na 2ª fase valem os limites abstratos; causas de aumento/diminuição da 3ª fase podem ultrapassar esses limites, respeitados os limites da espécie de pena.

1ª FASE**Pena-base e circunstâncias do art. 69**

Gravidade do crime e personalidade do réu, com vetores próprios do CPM.

Critérios. O art. 69 manda apreciar gravidade do crime e personalidade, considerando intensidade do dolo ou grau da culpa, extensão do dano/perigo, meios empregados, modo de execução, motivos, tempo e lugar, antecedentes e atitude posterior de insensibilidade, indiferença ou arrependimento.

Individualização. A fundamentação deve ser concreta e evitar dupla valoração do mesmo dado em fases diferentes sem base jurídica.

Penas alternativas. Se o tipo comina penas alternativas, o juiz determina qual é aplicável. Salvo regra das causas especiais do art. 76, a quantidade é fixada dentro dos limites legais.

Diferença útil. O rol de vetores do CPM não é simples cópia do art. 59 do CP comum; a banca explora termos próprios e atualização legislativa.

EXEMPLO Um modo de execução especialmente perigoso pode justificar elevação da pena-base se não for elemento do próprio tipo nem estiver sendo valorado novamente em outra fase.

BIZU 95+ ART. 69 = “COMO foi o crime + QUEM é o agente + O QUE fez depois”.

PEGADINHA Usar circunstância já integrante/qualificadora do delito para agravar de novo sem fundamento.

Q01 QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • STM • Analista Judiciário • 2025 • Q3407452 (enunciado condensado)

No CPM, o chamado arrependimento posterior não aparece como causa autônoma expressa de diminuição nos moldes do Código Penal comum; a reparação do dano pode atuar como circunstância atenuante nos termos do art. 72.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

2ª FASE - AGRAVANTES**Art. 70 e reincidência**

Agravante só incide quando não integra nem qualifica o crime.

Agravantes. O art. 70 traz reincidência e diversas circunstâncias de motivo, finalidade, modo de execução, vítima, abuso, serviço, emprego de material de serviço e local, entre outras.

Militaridade. Algumas circunstâncias listadas no parágrafo único do art. 70 só agravam quando o crime é praticado por militar.

Reincidência. Há reincidência se o agente comete novo crime após trânsito em julgado de condenação anterior, no país ou estrangeiro. Não se considera condenação se, entre cumprimento/extinção da pena e o novo crime, decorreu período superior a cinco anos; crimes anistiados não contam.

Limite. Agravante genérica não pode servir para romper o máximo abstrato na segunda fase, à luz do art. 77, parágrafo único.

EXEMPLO Condenação definitivamente cumprida há mais de cinco anos não gera reincidência para o CPM, embora possa haver discussão de antecedentes conforme contexto e jurisprudência.

BIZU 95+ REINCIDÊNCIA: trânsito anterior + novo crime; “depuração” superior a 5 anos.

PEGADINHA Contar sentença sem trânsito ou crime anistiado como reincidência.

Q02 QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • CBM-PA • Oficial • 2024 • Q2350518 (alternativa correta condensada)

Entre as circunstâncias atenuantes do CPM está o comportamento anterior meritório do agente.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

2ª FASE - ATENUANTES**Art. 72 e quantum do art. 73**

O CPM traz atenuantes com redação própria e regra de quantificação.

Atenuantes. Sempre atenuam: agente menor de 21 ou maior de 70 anos; comportamento anterior meritório; e hipóteses do inciso III, como relevante valor social/moral, reparação/mitigação espontânea, violenta emoção provocada, confissão espontânea em situação prevista e tratamento com rigor ilegal.

Pena de morte. Nos crimes com pena máxima de morte, o parágrafo único do art. 72 faculta ao juiz atender ou não às atenuantes enumeradas.

Quantum. Se a lei manda agravar/atenuar sem indicar quantum, art. 73: entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada.

Pluralidade. Art. 74 permite limitar-se a uma agravação ou uma atenuação quando houver mais de uma da mesma espécie.

EXEMPLO Comportamento anterior meritório é atenuante expressa no CPM e pode aparecer como alternativa correta justamente por ser menos lembrada por quem estuda só o Código Penal comum.

BIZU 95+ ATENUANTE sem quantum = 1/5 a 1/3, dentro dos limites da pena cominada.

PEGADINHA Aplicar automaticamente fração de 1/6 importada do raciocínio usual do CP comum.

Q03 QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • CBM-PA • Oficial • 2024 • Q2350517 (alternativa correta condensada)

Reclusão, detenção e impedimento figuram entre as penas principais atualmente previstas no CPM.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS

Preponderância e causas especiais

Arts. 75 e 76 organizam conflitos e terceira fase.

Preponderância. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena se aproxima do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes: motivos determinantes, personalidade e reincidência. Se equivalentes, considera-se como se não tivessem ocorrido.

Causas especiais. Quando a lei prevê causa especial de aumento ou diminuição, o juiz não fica preso aos limites abstratos do crime, mas aos limites da espécie de pena aplicável.

Concurso de causas. No concurso de causas especiais, o juiz pode limitar-se a um único aumento ou diminuição, prevalecendo a causa que mais aumente ou diminua.

Tentativa. A tentativa, quando prevista pelas regras gerais do CPM, repercute na dosimetria como causa de redução na fase própria, devendo ser aplicada sobre a pena já construída nas fases anteriores.

EXEMPLO Pena provisória no mínimo legal pode, na terceira fase, cair abaixo do mínimo por causa legal de diminuição; o art. 77 preserva essa possibilidade.

BIZU 95+ 2ª FASE = dentro do mínimo/máximo. 3ª FASE = causas podem transbordar os limites abstratos.

PEGADINHA Aplicar o limite mínimo também às causas de diminuição e bloquear redução legal da terceira fase.

Q04 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

Na primeira fase, o juiz deve fixar a pena-base exclusivamente pelos antecedentes, sendo vedado considerar modo de execução e motivos do crime.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

MÉTODO ATUAL

Art. 77 e cálculo passo a passo

Lei 14.688/2023 tornou explícita a ordem trifásica no CPM.

Fase 1. Fixe pena-base pelo art. 69.

Fase 2. Incida agravantes e atenuantes; observe arts. 70 a 75 e mantenha a pena entre mínimo e máximo abstratos.

Fase 3. Aplique causas de diminuição e aumento; art. 76 permite ultrapassar os limites do tipo, respeitado limite da espécie de pena.

Exemplo numérico. Crime hipotético de reclusão de 2 a 8 anos. Pena-base: 3 anos. Atenuante sem quantum: redução, por exemplo, de 1/5, mas sem ficar abaixo do mínimo na 2ª fase. Depois, causa de diminuição de 1/3 pode levar a pena abaixo de 2 anos, porque já é 3ª fase.

Concurso de crimes. Quando houver concurso, primeiro individualize as penas de cada delito e depois aplique o regime de concurso pertinente do CPM, evitando misturar etapas.

EXEMPLO O cálculo deve ser demonstrável: base -> agravantes/atenuantes -> majorantes/minorantes. Se o examinador pula a ordem, procure a fase errada.

BIZU 95+ ART. 77 = 1) 69; 2) A+A; 3) D+A. Grave essa sequência.

PEGADINHA Usar material pré-2023 que não reflete a redação atual do art. 77.

Q05 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

Reincidência pode ser reconhecida com base em condenação anterior ainda recorrível, desde que o novo crime seja doloso.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

BATERIA DE QUESTÕES

Treino CFO - bloco 1/2

Sem gabarito imediato. Marque sua resposta e só depois avance para a correção.

Q06 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

Para reincidência, não se considera condenação anterior quando entre cumprimento/extinção da pena e o novo crime transcorrer período superior a cinco anos.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q07 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

Se a lei prevê agravante sem quantum, o CPM determina aumento fixo de um sexto.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q08 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

No concurso de agravantes e atenuantes, motivos determinantes, personalidade do agente e reincidência são circunstâncias preponderantes.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q09 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

Causa especial de diminuição aplicada na terceira fase jamais pode conduzir a pena abaixo do mínimo abstrato do tipo.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

BATERIA DE QUESTÕES

Treino CFO - bloco 2/2

Sem gabarito imediato. Marque sua resposta e só depois avance para a correção.

Q10 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

No concurso de mais de uma causa especial de aumento, o juiz pode limitar-se a uma só, prevalecendo a que mais aumente.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q11 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

O método atual do art. 77 determina que majorantes e minorantes sejam analisadas antes das agravantes e atenuantes.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

Q12 AUTORAL • ESTILO CEBRASPE

A tentativa, quando aplicável, deve ser considerada na etapa correspondente à causa de diminuição, depois de formada a pena provisória das duas primeiras fases.

() CERTO () ERRADO

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

CORREÇÃO

Gabarito comentado - questões 01 a 06

Confira regra decisiva, fundamento e pegadinha.

QUESTÃO 01 - CERTO

O CPM trata a reparação espontânea antes do julgamento no rol de atenuantes; não reproduz a mesma causa geral de diminuição do art. 16 do CP comum.

FUNDAMENTO CPM, art. 72, III, b.

PEGADINHA Importar instituto do CP comum sem conferir o CPM.

ORIGEM: CEBRASPE • STM • Analista Judiciário • 2025 • Q3407452 (enunciado condensado)

QUESTÃO 02 - CERTO

É previsão expressa do art. 72, II.

FUNDAMENTO CPM, art. 72, II.

PEGADINHA Desconsiderar atenuante própria por estudar somente o CP comum.

ORIGEM: CEBRASPE • CBM-PA • Oficial • 2024 • Q2350518 (alternativa correta condensada)

QUESTÃO 03 - CERTO

As três permanecem no rol atual do art. 55 após a Lei 14.688/2023.

FUNDAMENTO CPM, art. 55.

PEGADINHA Usar rol anterior à reforma de 2023.

ORIGEM: CEBRASPE • CBM-PA • Oficial • 2024 • Q2350517 (alternativa correta condensada)

QUESTÃO 04 - ERRADO

O art. 69 prevê amplo conjunto de vetores, incluindo meios, modo, motivos, tempo/lugar e atitude posterior.

FUNDAMENTO CPM, art. 69.

PEGADINHA Reduzir o art. 69 a um único vetor.

QUESTÃO 05 - ERRADO

O art. 71 exige trânsito em julgado da condenação anterior.

FUNDAMENTO CPM, art. 71.

PEGADINHA Substituir trânsito em julgado por mera condenação.

QUESTÃO 06 - CERTO

É a temporariedade prevista no art. 71, §1º.

FUNDAMENTO CPM, art. 71, §1º.

PEGADINHA Contar cinco anos da sentença, e não do cumprimento/extinção.

CORREÇÃO

Gabarito comentado - questões 07 a 12

Confira regra decisiva, fundamento e pegadinha.

QUESTÃO 07 - ERRADO

O art. 73 fixa faixa de um quinto a um terço quando não houver quantum indicado.

FUNDAMENTO CPM, art. 73.

PEGADINHA Importar fração usual de outros diplomas.

QUESTÃO 08 - CERTO

É a regra do art. 75.

FUNDAMENTO CPM, art. 75.

PEGADINHA Tratar todas as circunstâncias como matematicamente idênticas.

QUESTÃO 09 - ERRADO

O parágrafo único do art. 77 ressalva justamente as causas de diminuição/aumento; art. 76 afasta vinculação aos limites do tipo.

FUNDAMENTO CPM, arts. 76 e 77, parágrafo único.

PEGADINHA Aplicar limite da 2ª fase à 3ª.

QUESTÃO 10 - CERTO

É a faculdade do art. 76, parágrafo único.

FUNDAMENTO CPM, art. 76, parágrafo único.

PEGADINHA Somar automaticamente todas as majorantes.

QUESTÃO 11 - ERRADO

A ordem é pena-base -> atenuantes/agravantes -> causas de diminuição/aumento.

FUNDAMENTO CPM, art. 77.

PEGADINHA Inverter 2ª e 3ª fases.

QUESTÃO 12 - CERTO

A lógica trifásica coloca causas legais de redução na terceira fase.

FUNDAMENTO CPM, art. 77 e regras gerais de tentativa.

PEGADINHA Misturar tentativa com circunstância judicial da pena-base.

REVISÃO FINAL

Fechamento 95+

Releia em 3 minutos antes de encerrar a aula.

- ✓ Art. 69 fornece vetores próprios para a pena-base.
- ✓ Reincidência exige condenação anterior transitada e tem período depurador superior a cinco anos após cumprimento/extinção.
- ✓ Atenuantes do art. 72 incluem idade, comportamento meritório e hipóteses do inciso III.
- ✓ Art. 73: sem quantum, agravamento/atenuação entre 1/5 e 1/3.
- ✓ Art. 75: motivos, personalidade e reincidência são preponderantes.
- ✓ Art. 77 atual: pena-base -> agravantes/atenuantes -> causas de diminuição/aumento.

CHECKLIST DE PROVA Ao calcular: escreva F1/F2/F3. Em cada dado do enunciado, marque em qual fase ele entra e se já foi valorado. Depois confira os limites: 2ª fase dentro do tipo; 3ª fase pode transbordar por causa legal.

BIZU 95+ FINAL CPM NÃO É CP COM FARDA. Frações, atenuantes e regras de reincidência devem ser buscadas no texto militar, sobretudo após a Lei 14.688/2023.

FONTES / RASTREABILIDADE

Base normativa, jurisprudencial e de questões

Consulta e conferência realizadas para esta aula. Questões reais foram condensadas/parafraseadas.

- Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001/1969), texto compilado, arts. 55 e 69 a 77 - Portal Planalto, consulta em 05/09/2026.
- Lei 14.688/2023 - reforma do CPM, inclusive redação atual do art. 77.
- CEBRASPE • STM 2025 • Q3407452; CBM-PA Oficial 2024 • Q2350518 e Q2350517.

RASTREABILIDADE Aula 07 do Dia 24. Total de 12 questões: 3 reais identificadas e 9 autorais/Treino Titã. Nenhuma questão autoral foi apresentada como oficial.